

형사소송법 5 지선다 핵심문제

수사 · 공소 · 공판 · 상소 · 단원별

※ 공개된 형사소송법 조문에 근거해 구성한 학습용 문항입니다. 최신 법령을 확인하세요.

【 제 1 편 총칙 - 형사소송의 기본이념 】 (4 문항)

01. 형사소송의 기본원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피고인은 유죄가 확정될 때까지 무죄로 추정된다
- ② 사실의 인정은 증거에 의하여야 한다(증거재판주의)
- ③ 범죄사실의 증명은 합리적 의심이 없는 정도여야 한다
- ④ 법관은 증거의 증명력을 자유판단한다(자유심증주의)
- ⑤ 의심스러울 때에는 검사의 이익으로 판단한다

02. 다음 중 형사소송의 지도이념으로 보기 어려운 것은?

- ① 실체진실주의
- ② 적정절차의 원칙
- ③ 신속한 재판의 원칙
- ④ 당사자처분권주의의 전면적 관철
- ⑤ 무죄추정의 원칙

03. 불고불리의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공소제기가 없으면 법원은 심판할 수 없다
- ② 법원이 직권으로 공소를 제기한다
- ③ 검사는 기소할 수 없다
- ④ 피고인이 소추한다
- ⑤ 피해자가 소추한다

04. 거증책임(증명책임)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 검사가 부담한다
- ② 원칙적으로 피고인이 부담한다
- ③ 법원이 부담한다
- ④ 피해자가 부담한다
- ⑤ 변호인이 부담한다

【 제 1 편 총칙 - 법원의 관할 】 (4 문항)

05. 토지관할의 기준이 아닌 것은?

- ① 범죄지
- ② 피고인의 주소
- ③ 피고인의 거소
- ④ 피고인의 현재지
- ⑤ 피해자의 주소

06. 사물관할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사물관할은 사건의 경중에 따른 제 1 심 법원의 부담이다
- ② 원칙적으로 단독판사가 제 1 심을 담당한다
- ③ 일정한 중죄는 합의부가 담당한다
- ④ 사물관할은 토지관할과 구별된다

- ⑤ 모든 사건은 합의부가 담당한다

07. 관할에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지관할을 달리하는 수개의 관련사건이 각각 다른 법원에 계속된 때 병합심리할 수 있다
- ② 관할위반이면 무죄를 선고한다
- ③ 관할은 임의로 정한다
- ④ 관할이 없으면 면소판결한다
- ⑤ 관할은 항소심에서만 다룬다

08. 관할위반인 경우 법원이 선고하는 재판은?

- ① 관할위반의 판결
- ② 무죄판결
- ③ 면소판결
- ④ 공소기각판결
- ⑤ 유죄판결

【 제 1 편 총칙 - 제척·기피·회피 】 (3 문항)

09. 법관의 제척사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 법관이 피해자인 때
- ② 법관이 피고인·피해자의 친족이거나 친족이었던 때
- ③ 법관이 사건에 관하여 증인·감정인이 된 때
- ④ 법관이 사건의 전심재판에 관여한 때
- ⑤ 법관이 피고인과 같은 고향 출신인 때

10. 기피와 회피에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기피는 당사자가 신청한다
- ② 회피는 법관 스스로 한다
- ③ 제척사유가 있거나 불공평한 재판 염려가 있으면 기피할 수 있다
- ④ 법원사무관 등에 대해서도 제척·기피·회피가 준용된다
- ⑤ 기피신청은 피고인만 할 수 있다

11. 제척·기피·회피 제도의 취지로 가장 옳은 것은?

- ① 재판의 공정성 확보
- ② 신속한 재판
- ③ 소송경제
- ④ 피고인 처벌
- ⑤ 검사 보호

【 제 1 편 총칙 - 소송주체와 변호 】 (5 문항)

12. 변호인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변호인은 원칙적으로 변호사 중에서 선임한다
- ② 피의자·피고인은 변호인을 선임할 수 있다
- ③ 법정대리인·배우자·직계친족·형제자매도 변호인을 선임할 수 있다
- ④ 변호인은 1 인만 선임할 수 있다
- ⑤ 변호인은 피고인을 위한 보조자이자 보호자이다

13. 법원이 직권으로 반드시 국선변호인을 선정해야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 피고인이 구속된 때

- ② 피고인이 미성년자인 때
- ③ 피고인이 70 세 이상인 때
- ④ 피고인이 듣거나 말하는 데 장애가 있는 때
- ⑤ 피고인이 단순 벌금형 약식사건으로 기소된 때

14. 필요적 변호사건(변호인 없이 개정하지 못하는 사건)으로 옳은 것은?

- ① 사형·무기 또는 단기 3 년 이상의 징역·금고에 해당하는 사건
- ② 모든 벌금사건
- ③ 즉결심판사건
- ④ 과태료사건
- ⑤ 약식명령사건

15. 검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사는 공익의 대표자이다
- ② 검사는 공소를 제기·유지한다
- ③ 검사는 수사를 지휘·수행한다
- ④ 검사는 법원의 재판을 직접 변경할 수 있다
- ⑤ 검사는 형의 집행을 지휘한다

16. 피고인의 진술거부권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피고인은 진술하지 않거나 개개 질문에 진술을 거부할 수 있다
- ② 진술거부권은 헌법상 권리이다
- ③ 신문 전 진술거부권을 고지해야 한다
- ④ 진술거부를 유죄의 자료로 삼아 불이익하게 추정해서는 안 된다
- ⑤ 진술거부권 행사는 가중처벌사유가 된다

【 제 1 편 총칙 - 소송행위·서류·송달·기간 】 (2 문항)

17. 소송서류·송달에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공판조서는 공판기일의 소송절차를 기재한다
- ② 서류는 원칙적으로 작성연월일을 기재하고 기명날인·서명한다
- ③ 송달은 법령에 정한 방법에 따른다
- ④ 피고인에 대한 송달은 어떠한 경우에도 공시송달이 불가능하다
- ⑤ 공무원이 작성하는 서류에는 일정한 방식이 요구된다

18. 기간 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시(時)로 계산하는 것은 즉시부터 기산한다
- ② 일·월·연으로 계산하는 것은 초일을 산입하지 않음이 원칙이다
- ③ 기간의 말일이 공휴일이면 그날은 기간에 산입하지 않을 수 있다
- ④ 시효·구속기간 초일은 시간을 계산하지 않고 1 일로 산정한다
- ⑤ 상소기간의 초일은 항상 산입한다

【 제 2 편 수사 - 수사의 기본 】 (3 문항)

19. 수사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수사는 임의수사가 원칙이다
- ② 강제수사는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한한다
- ③ 수사기관은 검사와 사법경찰관이 있다
- ④ 함정수사 중 범의유발형은 위법할 수 있다

- ⑤ 모든 수사는 영장이 있어야 한다

20. 다음 중 임의수사에 해당하는 것은?

- ① 피의자신문
- ② 체포
- ③ 구속
- ④ 압수·수색
- ⑤ 검증영장 집행

21. 수사의 단서로 보기 어려운 것은?

- ① 고소
- ② 고발
- ③ 자수
- ④ 현행범인의 발견
- ⑤ 확정판결

【 제 2 편 수사 - 고소·고발·자수 】 (5 문항)

22. 친고죄의 고소기간으로 옳은 것은?

- ① 즉시
- ② 범인을 알게 된 날부터 3 개월
- ③ 범인을 알게 된 날부터 6 개월
- ④ 범인을 알게 된 날부터 1 년
- ⑤ 제한 없음

23. 고소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고소는 서면 또는 구술로 할 수 있다
- ② 고소는 대리인에 의해서도 할 수 있다
- ③ 고소는 제 1 심 판결선고 전까지 취소할 수 있다
- ④ 고소를 취소한 자는 다시 고소할 수 있다
- ⑤ 피해자의 법정대리인은 독립하여 고소할 수 있다

24. 친고죄에서 공범 중 1 인에 대한 고소·고소취소가 다른 공범에게도 효력이 미친다는 원칙은?

- ① 고소의 주관적 불가분
- ② 검찰항고전치주의
- ③ 기소독점주의
- ④ 기소편의주의
- ⑤ 불고불리원칙

25. 고발에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다
- ② 공무원은 직무상 범죄를 발견하면 고발해야 한다
- ③ 일부 범죄는 고발이 소송조건(전속고발)이다
- ④ 고발은 제 1 심 판결 전까지 자유롭게 취소·재고발할 수 있다
- ⑤ 고발은 수사의 단서가 된다

26. 반의사불벌죄에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피해자가 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다
- ② 피해자의 고소가 있어야 공소제기할 수 있다
- ③ 처벌불원 의사표시는 제 1 심 판결선고 전까지 할 수 있다

- ④ 처벌불원해도 공소제기에 영향이 없다
- ⑤ ① 과 ③ 모두 옳다

【 제 2 편 수사 - 체포 】 (5 문항)

27. 체포영장에 의한 체포의 요건이 아닌 것은?

- ① 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유
- ② 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 않거나 응하지 않을 우려
- ③ 경미사건은 주거부정 또는 출석불응의 경우에 한함
- ④ 피해자의 처벌 의사
- ⑤ 검사의 청구로 판사가 발부

28. 긴급체포의 요건이 아닌 것은?

- ① 사형·무기 또는 장기 3 년 이상의 죄를 범했다고 의심할 상당한 이유
- ② 증거를 인멸할 염려
- ③ 도망하거나 도망할 염려
- ④ 체포영장을 받을 시간적 여유가 없을 것
- ⑤ 피해자의 동의

29. 긴급체포한 피의자를 구속하려면 체포한 때부터 몇 시간 이내에 구속영장을 청구해야 하는가?

- ① 24 시간
- ② 36 시간
- ③ 48 시간
- ④ 72 시간
- ⑤ 즉시

30. 현행범인 체포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현행범인은 누구든지 영장 없이 체포할 수 있다
- ② 범죄 실행 중이거나 실행 직후인 자가 현행범인이다
- ③ 사인이 체포한 때에는 즉시 수사기관에 인도해야 한다
- ④ 경미사건은 주거가 분명하면 현행범 체포가 제한된다
- ⑤ 체포 후 영장 없이 무기한 구금할 수 있다

31. 체포 후 절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 체포 시 피의사실 요지·체포이유·변호인 선임권을 고지한다
- ② 체포된 피의자도 변호인의 조력을 받을 권리가 있다
- ③ 체포된 피의자는 적부심사를 청구할 수 있다
- ④ 구속하지 않으면 48 시간 내 석방한다
- ⑤ 체포되면 곧바로 유죄가 확정된다

【 제 2 편 수사 - 구속 】 (6 문항)

32. 구속의 사유(요건)가 아닌 것은?

- ① 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유
- ② 일정한 주거가 없는 때
- ③ 증거를 인멸할 염려가 있는 때
- ④ 도망하거나 도망할 염려가 있는 때
- ⑤ 피해자의 합의 거부

33. 사법경찰관의 피의자 구속기간으로 옳은 것은?

- ① 7 일
- ② 10 일
- ③ 15 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

34. 검사의 피의자 구속기간 연장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연장할 수 없다
- ② 1 차에 한하여 10 일 이내 연장할 수 있다
- ③ 2 차에 걸쳐 각 10 일 연장할 수 있다
- ④ 제한 없이 연장한다
- ⑤ 판사 허가 없이 연장한다

35. 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 체포된 피의자에 대해 판사는 지체 없이 심문한다
- ② 모든 피의자는 심문 없이 영장이 발부된다
- ③ 검사만 심문에 참여한다
- ④ 심문은 공개가 원칙이다
- ⑤ 피의자는 진술거부권이 없다

36. 체포·구속적부심사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 체포·구속된 피의자는 법원에 적부심사를 청구할 수 있다
- ② 피고인이 청구한다
- ③ 검사가 청구한다
- ④ 적부심은 항소심 절차이다
- ⑤ 적부심사는 청구할 수 없다

37. 보석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보석은 조건을 붙여 구속의 집행을 정지하는 제도다
- ② 피고인·변호인 등이 청구할 수 있고 법원의 직권도 가능하다
- ③ 필요적 보석이 원칙이나 예외사유가 있다
- ④ 증거인멸·도망의 염려가 있으면 보석을 허가하지 않을 수 있다
- ⑤ 보석은 피의자 수사단계에서 인정되는 제도다

【 제 2 편 수사 - 압수·수색·검증 】 (4 문항)

38. 영장 없이 압수·수색이 허용되는 경우가 아닌 것은?

- ① 체포·구속 현장에서의 압수·수색
- ② 범죄장소에서의 긴급 압수·수색
- ③ 임의제출물의 압수
- ④ 유류물의 압수
- ⑤ 단순 여죄 수사를 위한 별건 압수

39. 압수·수색영장의 집행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영장은 처분을 받는 자에게 반드시 제시해야 한다
- ② 처분을 받는 자가 피고인이면 영장 사본을 교부한다
- ③ 야간집행은 영장에 기재가 없으면 제한된다
- ④ 여성의 신체수색에는 성년 여성을 참여하게 한다
- ⑤ 영장 없이 언제든지 타인의 주거를 수색할 수 있다

40. 전자정보 압수·수색에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 혐의사실과 관련된 부분만 출력·복제하여 압수한다
- ② 관련성 없는 정보도 모두 압수할 수 있다
- ③ 영장 없이 자유롭게 압수한다
- ④ 피압수자의 참여권은 보장되지 않는다
- ⑤ 전자정보는 압수 대상이 아니다

41. 긴급체포된 자가 소유·소지한 물건의 압수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 긴급히 압수할 필요가 있으면 체포한 때부터 24 시간 이내 영장 없이 압수할 수 있다
- ② 언제나 영장이 필요하다
- ③ 압수 자체가 금지된다
- ④ 48 시간 이내면 영장 없이 압수할 수 있다
- ⑤ 피의자 동의가 있어야만 압수 가능하다

【 제 2 편 수사 - 신문·수사종결 】 (3 문항)

42. 피의자신문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신문 전 진술거부권을 고지해야 한다
- ② 변호인의 신문 참여를 보장한다
- ③ 신문과정을 영상녹화할 수 있다
- ④ 조서는 피의자에게 열람·확인하게 한다
- ⑤ 진술거부권을 고지하지 않아도 조서의 증거능력에 영향이 없다

43. 증거보전에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미리 증거를 조사·확보하지 않으면 사용하기 곤란한 경우 판사에게 청구한다
- ② 검사만 청구할 수 있다
- ③ 공판기일에만 한다
- ④ 증거보전은 폐지되었다
- ⑤ 피고인은 청구할 수 없다

44. 수사의 종결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사법경찰관은 범죄혐의가 인정되면 사건을 검사에게 송치한다
- ② 사법경찰관은 혐의가 없으면 불송치할 수 있다
- ③ 검사는 기소 또는 불기소 처분을 한다
- ④ 불기소처분에는 혐의없음·기소유예 등이 있다
- ⑤ 수사는 반드시 기소로 종결된다

【 제 2 편 공소 - 공소제기 】 (4 문항)

45. 공소제기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공소는 검사가 제기한다(기소독점주의)
- ② 검사는 재량으로 불기소할 수 있다(기소편의주의)
- ③ 공소장에 피고인·죄명·공소사실·적용법조를 기재한다
- ④ 예단을 줄 수 있는 서류를 첨부하지 않는다(공소장일본주의)
- ⑤ 법원이 직권으로 공소를 제기할 수 있다

46. 공소장 기재사항이 아닌 것은?

- ① 피고인의 성명 기타 특정사항
- ② 죄명

- ③ 공소사실
- ④ 적용법조
- ⑤ 판결 주문

47. 공소장일본주의에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법원에 예단을 줄 수 있는 서류·증거물을 공소장에 첨부·인용하지 않는다
- ② 모든 수사기록을 공소장과 함께 제출한다
- ③ 공소장은 2 부 제출한다
- ④ 공소장에 판결문을 첨부한다
- ⑤ 피고인 진술서를 반드시 첨부한다

48. 공소장변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 검사는 공소사실의 동일성을 해하지 않는 범위에서 변경할 수 있다
- ② 법원은 심리경과에 비추어 공소장변경을 요구할 수 있다
- ③ 공소사실의 동일성이 없으면 변경이 아니라 추가기소 사항이다
- ④ 공소장변경은 항소심에서도 가능하다
- ⑤ 공소사실이 전혀 다른 범죄로도 자유롭게 변경할 수 있다

【 제 2 편 공소 - 공소시효 】 (4 문항)

49. 공소시효 기간으로 옳지 않은 것은?

- ① 사형에 해당하는 범죄: 25 년
- ② 무기징역·금고: 15 년
- ③ 장기 10 년 이상 징역·금고: 10 년
- ④ 장기 10 년 미만 징역·금고: 7 년
- ⑤ 장기 5 년 미만 징역·금고: 1 년

50. 공소가 제기된 범죄가 판결 확정 없이 공소제기 시부터 몇 년이 지나면 시효가 완성된 것으로 간주하는가?

- ① 15 년
- ② 20 년
- ③ 25 년
- ④ 30 년
- ⑤ 완성되지 않는다

51. 공소시효에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공소제기로 공소시효의 진행이 정지된다
- ② 공소시효는 정지되지 않는다
- ③ 공범 1 인에 대한 시효정지는 다른 공범에게 효력이 없다
- ④ 공소시효는 형의 집행 후 진행한다
- ⑤ 공소시효는 범죄 종료 전부터 진행한다

52. 사람을 살해한 죄로서 사형에 해당하는 범죄의 공소시효에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공소시효를 적용하지 않는다
- ② 공소시효는 15 년이다
- ③ 공소시효는 10 년이다
- ④ 공소시효는 7 년이다
- ⑤ 공소시효는 5 년이다

【 제 2 편 공소 - 재정신청 】 (3 문항)

53. 검사의 불기소처분에 불복하여 고등법원에 그 당부를 묻는 제도는?

- ① 재정신청
- ② 재심
- ③ 비상상고
- ④ 즉결심판
- ⑤ 국민참여재판

54. 재정신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고소인은 모든 범죄에 대해 재정신청할 수 있다
- ② 원칙적으로 검찰항고를 거쳐야 한다(항고전치)
- ③ 항고기각 통지를 받은 날부터 10 일 이내에 신청한다
- ④ 재정신청서는 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 제출한다
- ⑤ 재정신청에 대한 결정은 지방법원이 한다

55. 재정신청서의 제출기간으로 옳은 것은?

- ① 3 일
- ② 7 일
- ③ 10 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

【 제 2 편 공판 - 공판절차 】 (4 문항)

56. 공판절차의 진행 순서로 옳은 것은?

- ① 인정신문 → 검사 모두진술 → 피고인 진술거부권 고지·모두진술 → 쟁점·증거정리 → 증거조사
- ② 증거조사 → 인정신문 → 모두진술
- ③ 판결선고 → 증거조사 → 모두진술
- ④ 변론종결 → 인정신문
- ⑤ 증거조사 → 판결 → 모두진술

57. 간이공판절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피고인이 공판정에서 자백한 때 법원의 결정으로 개시할 수 있다
- ② 증거조사 절차가 간이화된다
- ③ 전문법칙 등 일부 증거규정 적용이 완화된다
- ④ 증거동의가 의제되는 효과가 있다
- ⑤ 사형·무기에 해당하는 사건에 적용된다

58. 공판중심주의·직접심리주의에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법관의 면전에서 직접 조사한 증거로 심증을 형성한다
- ② 수사기록만으로 유죄를 인정한다
- ③ 공판은 형식적 절차에 불과하다
- ④ 증인은 신문하지 않는다
- ⑤ 공판조서는 작성하지 않는다

59. 공판조서의 증명력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공판기일의 소송절차로서 공판조서에 기재된 것은 그 조서만으로 증명한다
- ② 공판조서는 증명력이 없다
- ③ 공판조서는 참고자료에 불과하다

- ④ 공판조서는 검사가 작성한다
- ⑤ 공판조서는 작성하지 않아도 된다

【 제 2 편 공판 - 증인·감정 】 (3 문항)

60. 증인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법원의 소환을 받은 자는 출석할 의무가 있다
- ② 증인은 선서를 한다
- ③ 자기·근친이 형사소추를 받을 염려가 있는 사항은 증언을 거부할 수 있다
- ④ 정당한 사유 없이 불출석하면 과태료·구인 등 제재가 있다
- ⑤ 피고인은 어떤 경우에도 증인을 신문할 수 없다

61. 증언거부권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기 또는 근친자가 형사소추·유죄판결을 받을 사실에 관하여 거부할 수 있다
- ② 변호사·의사 등은 업무상 비밀에 관해 거부할 수 있다
- ③ 증언거부 시 사유를 소명해야 한다
- ④ 증언거부권자도 출석의무는 진다
- ⑤ 증언거부권은 인정되지 않는다

62. 감정·통역·번역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법원은 학식·경험 있는 자에게 감정을 명할 수 있다
- ② 감정인은 선서한다
- ③ 국어에 통하지 않는 자의 진술에는 통역인을 둔다
- ④ 감정유치는 인정되지 않는다
- ⑤ 감정인신문이 가능하다

【 제 2 편 공판 - 증거법(증거능력) 】 (7 문항)

63. 자백에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임의성 없는 자백은 증거능력이 없다
- ② 피고인 자백이 불리한 유일한 증거인 때에는 유죄의 증거로 하지 못한다
- ③ 고문·폭행·협박에 의한 자백은 증거로 할 수 없다
- ④ 피고인의 자백만으로 유죄를 인정할 수 있다
- ⑤ 자백에는 보강법칙이 적용된다

64. 위법수집증거배제법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 적법한 절차에 따르지 않고 수집한 증거는 증거능력이 없다
- ② 위법해도 진실하면 증거능력이 있다
- ③ 자백에만 적용된다
- ④ 영장 없이 수집해도 항상 유효하다
- ⑤ 명문 규정이 없다

65. 전문법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전문증거는 원칙적으로 증거능력이 없다
- ② 법원·법관의 조서는 증거로 할 수 있다
- ③ 당사자가 증거동의한 서류·물건은 증거로 할 수 있다
- ④ 조서는 어떠한 경우에도 증거가 될 수 없다
- ⑤ 진술불능 시 특신상태가 증명되면 예외가 인정될 수 있다

66. 사법경찰관 작성 피의자신문조서의 증거능력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피고인이 그 내용을 인정할 때에 한하여 증거로 할 수 있다
- ② 무조건 증거능력이 있다
- ③ 작성만 하면 증거능력이 있다
- ④ 검사 동의로 증거능력이 생긴다
- ⑤ 증거능력이 전혀 없다

67. 진술불능 시 증거능력의 예외(제 314 조)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 진술을 요하는 자가 사망·질병·소재불명 등으로 진술할 수 없고 특신상태가 증명되면 증거로 할 수 있다
- ② 원진술자가 출석을 거부하기만 하면 항상 인정된다
- ③ 어떤 경우에도 예외는 없다
- ④ 피고인 동의만 있으면 된다
- ⑤ 검사 신청만으로 인정된다

68. 증거동위에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 검사·피고인이 증거로 할 수 있음을 동의하고 진정성이 인정되면 증거로 할 수 있다
- ② 법원의 동의가 필요하다
- ③ 동의는 절대 철회할 수 없다
- ④ 증거동위는 전문증거에 적용되지 않는다
- ⑤ 동의는 묵시적으로만 가능하다

69. 탄핵증거에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 진술의 증명력을 다투기 위한 탄핵증거는 엄격한 증거능력 요건을 요하지 않는다
- ② 탄핵증거는 범죄사실 인정의 직접증거로 쓰인다
- ③ 탄핵증거는 허용되지 않는다
- ④ 탄핵증거도 전문법칙이 그대로 적용된다
- ⑤ 탄핵증거는 검사만 제출할 수 있다

【 제 2 편 공판 - 재판의 종류 】 (4 문항)

70. 다음 중 면소판결 사유가 아닌 것은?

- ① 확정판결이 있을 때
- ② 사면이 있을 때
- ③ 공소시효가 완성된 때
- ④ 범죄 후 법령개폐로 형이 폐지된 때
- ⑤ 피고인에 대해 재판권이 없는 때

71. 공소기각의 판결 사유가 아닌 것은?

- ① 피고인에 대해 재판권이 없는 때
- ② 공소제기 절차가 법률에 위반하여 무효인 때
- ③ 공소가 취소되었음에도 다시 공소가 제기된 때
- ④ 친고죄에서 고소가 취소된 때
- ⑤ 범죄의 증거가 없는 때

72. 무죄판결을 선고하는 경우로 옳은 것은?

- ① 피고사건이 범죄로 되지 않거나 범죄의 증거가 없는 때
- ② 공소시효가 완성된 때
- ③ 확정판결이 있을 때
- ④ 공소제기 절차가 무효인 때
- ⑤ 재판권이 없는 때

73. 확정판결이 있는 사건에 다시 공소가 제기된 때 법원이 하는 재판은?

- ① 면소판결
- ② 무죄판결
- ③ 공소기각판결
- ④ 관할위반판결
- ⑤ 유죄판결

【 제 3 편 상소 】 (5 문항)

74. 항소·상고의 제기기간으로 옳은 것은?

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

75. 현행 형사소송법상 즉시항고의 제기기간은?

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

76. 상소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제 1 심 판결에 대한 불복은 항소이다
- ② 제 2 심 판결에 대한 불복은 상고이다
- ③ 결정에 대한 불복은 항고이다
- ④ 검사는 상소할 수 없다
- ⑤ 상소제기는 서면으로 한다

77. 불이익변경금지원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피고인만 상소한 사건에서 원심보다 무거운 형을 선고할 수 없다
- ② 검사가 상소한 경우에만 적용된다
- ③ 모든 사건에서 형 변경이 금지된다
- ④ 벌금형에는 적용되지 않는다
- ⑤ 제 1 심에만 적용된다

78. 상소이유서 제출기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소송기록 접수통지를 받은 날부터 20 일 이내에 항소이유서를 제출한다
- ② 7 일 이내
- ③ 10 일 이내
- ④ 30 일 이내
- ⑤ 제출기간이 없다

【 제 4 편 특별절차 - 재심·비상상고·약식·즉결 】 (4 문항)

79. 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재심은 유죄의 확정판결에 대한 비상구제절차이다
- ② 원칙적으로 피고인의 이익을 위해 청구한다

- ③ 증거의 위조·허위증언 등이 재심사유가 될 수 있다
- ④ 형 집행이 종료되어도 재심을 청구할 수 있다
- ⑤ 재심은 미확정 판결에 대한 상소이다

80. 비상상고를 신청할 수 있는 자는?

- ① 검찰총장
- ② 피고인
- ③ 변호인
- ④ 피해자
- ⑤ 법무부장관

81. 약식명령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 약식명령은 벌금·과료·몰수를 과할 수 있다
- ② 검사의 청구로 서면심리한다
- ③ 정식재판청구는 고지받은 날부터 7 일 이내에 한다
- ④ 피고인이 정식재판을 청구한 사건에 대해 약식보다 무거운 종류의 형을 선고할 수 없다
- ⑤ 약식명령은 징역형을 선고할 수 있다

82. 즉결심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 20 만원 이하 벌금·구류·과료 사건이 대상이다
- ② 관할 경찰서장이 청구한다
- ③ 판사가 즉결심판을 한다
- ④ 피고인은 정식재판을 청구할 수 있다
- ⑤ 즉결심판은 확정되어도 효력이 없다

【 제 4 편/특별법 - 국민참여재판·배상명령 】 (2 문항)

83. 국민참여재판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배심원은 만 20 세 이상 국민 중에서 선정된다
- ② 피고인이 원하지 않으면 국민참여재판으로 진행하지 않는다
- ③ 배심원의 평결은 권고적 효력을 가진다
- ④ 대상사건은 법으로 정해진다
- ⑤ 배심원은 양형에 관한 의견을 제시할 수 없다

84. 배상명령에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 형사재판 절차에서 피해자의 손해배상을 명할 수 있는 제도다
- ② 민사소송에서만 가능하다
- ③ 검사가 명한다
- ④ 배상명령은 항상 불복할 수 없다
- ⑤ 피고인만 신청할 수 있다

【 제 5 편 재판의 집행 】 (2 문항)

85. 재판의 집행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재판은 확정된 후에 집행함이 원칙이다
- ② 재판의 집행은 그 재판을 한 법원에 대응한 검찰청 검사가 지휘한다
- ③ 2 개 이상의 형을 집행할 때 자격상실·자격정지·벌금·과료·몰수 외에는 무거운 형을 먼저 집행한다
- ④ 사형은 법무부장관의 명령에 의하여 집행한다
- ⑤ 벌금을 완납하지 못한 자는 노역장에 유치할 수 없다

86. 형 집행의 지휘권자는 원칙적으로 누구인가?

- ① 검사
- ② 판사
- ③ 교도소장
- ④ 경찰서장
- ⑤ 법무부장관

정답 및 해설

【 제 1 편 총칙 - 형사소송의 기본이념 】

01. 정답 ⑤ — in dubio pro reo — 의심스러울 때는 피고인의 이익으로
02. 정답 ④ — 형사소송은 직권주의 요소가 강해 민사처럼 당사자처분권이 전면 관철되지 않음
03. 정답 ① — 불고불리 — 공소제기된 사건에 한해 심판
04. 정답 ① — 범죄사실의 거증책임은 원칙적으로 검사

【 제 1 편 총칙 - 법원의 관할 】

05. 정답 ⑤ — 제 4 조 — 범죄지·주소·거소·현재지
06. 정답 ⑤ — 경미사건은 단독판사 관할
07. 정답 ① — 관련사건의 병합관할·병합심리
08. 정답 ① — 제 319 조 — 관할위반 판결

【 제 1 편 총칙 - 제척·기피·회피 】

09. 정답 ⑤ — 제 17 조 — 동향은 제척사유 아님
10. 정답 ⑤ — 검사도 기피신청 가능(제 18 조)
11. 정답 ① — 공정한 재판을 위한 제도

【 제 1 편 총칙 - 소송주체와 변호 】

12. 정답 ④ — 수인의 변호인 선임 가능
13. 정답 ⑤ — 제 33 조① — 벌금 약식사건은 필요적 국선 아님
14. 정답 ① — 제 282 조 — 필요적 변호
15. 정답 ④ — 재판 변경은 상소를 통해서만 가능
16. 정답 ⑤ — 진술거부는 불이익·가중 사유 아님

【 제 1 편 총칙 - 소송행위·서류·송달·기간 】

17. 정답 ④ — 요건 충족 시 공시송달 가능
18. 정답 ⑤ — 상소기간 등은 초일 불산입이 원칙

【 제 2 편 수사 - 수사의 기본 】

19. 정답 ⑤ — 임의수사는 영장 불요
20. 정답 ① — 피의자신문·참고인조사 등은 임의수사
21. 정답 ⑤ — 확정판결은 수사 단서가 아님

【 제 2 편 수사 - 고소·고발·자수 】

22. 정답 ③ — 제 230 조 — 범인을 안 날부터 6 월
23. 정답 ④ — 제 232 조② — 취소한 자는 다시 고소 못함
24. 정답 ① — 제 233 조
25. 정답 ④ — 고발 취소 후 재고발 제한 등 고소와 차이
26. 정답 ⑤ — 반의사불벌죄 — 처벌불원 시 공소제기 불가, 1 심 선고 전까지

【 제 2 편 수사 - 체포 】

27. 정답 ④ — 제 200 조의 2 — 피해자 처벌의사는 체포요건 아님
28. 정답 ⑤ — 제 200 조의 3 — 피해자 동의는 요건 아님
29. 정답 ③ — 제 200 조의 4 — 48 시간
30. 정답 ⑤ — 체포 후 48 시간 내 구속영장 청구
31. 정답 ⑤ — 체포는 수사상 신병확보일 뿐 유죄와 무관

【 제 2 편 수사 - 구속 】

32. 정답 ⑤ — 제 70 조 — 피해자 합의 여부는 구속사유 아님
33. 정답 ② — 제 202 조 — 사경 10 일
34. 정답 ② — 제 205 조 — 1 차·10 일(검사 단계 최대 20 일)
35. 정답 ① — 제 201 조의 2
36. 정답 ① — 제 214 조의 2
37. 정답 ⑤ — 보석은 피고인 단계(피의자는 보증금납입조건부 석방)

【 제 2 편 수사 - 압수·수색·검증 】

38. 정답 ⑤ — 제 216 조·제 218 조 — 별건 압수 불가
39. 정답 ⑤ — 제 118 조 등 — 영장주의 원칙
40. 정답 ① — 관련성·비례성, 참여권 보장
41. 정답 ① — 제 217 조 — 24 시간 이내 영장 없는 압수

【 제 2 편 수사 - 신문·수사종결 】

42. 정답 ⑤ — 진술거부권 미고지 시 위법수집증거로 증거능력 부정될 수 있음
43. 정답 ① — 제 184 조 — 증거보전 청구(피의자·피고인·검사)
44. 정답 ⑤ — 불기소처분으로도 종결됨

【 제 2 편 공소 - 공소제기 】

45. 정답 ⑤ — 기소독점 — 법원은 공소 제기하지 않음
46. 정답 ⑤ — 판결 주문은 공소장 기재사항이 아님(제 254 조)
47. 정답 ① — 공소장일본주의의 내용
48. 정답 ⑤ — 제 298 조 — 동일성 범위 내에서만 변경

【 제 2 편 공소 - 공소시효 】

49. 정답 ⑤ — 제 249 조 — 장기 5 년미만 징역·금고는 5 년(1 년은 구류·과료 등)
50. 정답 ③ — 제 249 조② — 의제공소시효 25 년
51. 정답 ① — 제 253 조 — 공소제기 시 정지(공범에도 효력)
52. 정답 ① — 제 253 조의 2 — 살인(사형 해당) 공소시효 배제

【 제 2 편 공소 - 재정신청 】

53. 정답 ① — 제 260 조 — 재정신청
54. 정답 ⑤ — 제 262 조 — 고등법원이 결정
55. 정답 ③ — 제 260 조③ — 10 일

【 제 2 편 공판 - 공판절차 】

56. 정답 ① — 모두절차 → 사실심리 → 변론 → 판결
57. 정답 ⑤ — 제 286 조의 2 — 중대사건엔 부적합
58. 정답 ① — 공판중심·직접심리주의
59. 정답 ① — 제 56 조 — 공판조서의 배타적 증명력

【 제 2 편 공판 - 증인·감정 】

60. 정답 ⑤ — 피고인의 반대신문권 보장
61. 정답 ⑤ — 제 148 조·제 149 조 — 증언거부권 인정
62. 정답 ④ — 제 172 조 — 감정유치 인정

【 제 2 편 공판 - 증거법(증거능력) 】

63. 정답 ④ — 제 310 조 — 자백 보강법칙
64. 정답 ① — 제 308 조의 2
65. 정답 ④ — 제 311 조~제 316 조 — 요건 충족 시 조서도 증거능력
66. 정답 ① — 제 312 조③ — 내용인정 요건
67. 정답 ① — 제 314 조 — 진술불능 + 특신상태
68. 정답 ① — 제 318 조 — 증거동의
69. 정답 ① — 제 318 조의 2 — 탄핵증거

【 제 2 편 공판 - 재판의 종류 】

70. 정답 ⑤ — 제 326 조 면소 vs 제 327 조 공소기각(재판권 없음)
71. 정답 ⑤ — 증거가 없으면 무죄판결(제 325 조)
72. 정답 ① — 제 325 조 — 무죄
73. 정답 ① — 제 326 조 — 일사부재리(면소)

【 제 3 편 상소 】

74. 정답 ③ — 제 358 조·제 374 조 — 7 일
75. 정답 ③ — 제 405 조 — 2019.12.31 개정으로 7 일
76. 정답 ④ — 검사도 상소 가능
77. 정답 ① — 제 368 조 — 피고인만 상소 시
78. 정답 ① — 제 361 조의 3·제 379 조 — 20 일

【 제 4 편 특별절차 - 재심·비상상고·약식·즉결 】

79. 정답 ⑤ — 재심은 확정판결 대상(상소 아님)
80. 정답 ① — 제 441 조 — 검찰총장
81. 정답 ⑤ — 약식은 자유형 불가(벌금·과료·몰수)
82. 정답 ⑤ — 확정 시 확정판결과 동일 효력

【 제 4 편/특별법 - 국민참여재판·배상명령 】

83. 정답 ⑤ — 배심원은 양형의견 제시 가능
84. 정답 ① — 소송촉진법 — 배상명령

【 제 5 편 재판의 집행 】

85. 정답 ⑤ — 벌금 미납 시 노역장 유치 가능
86. 정답 ① — 제 460 조 — 검사가 지휘